

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3109/2535

นางสาว อุไรรัตน์ มั่นคง
บริษัท บางกอก เบียร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 68

โดยทั่วไปสิ่งใดที่กล่าวยกขึ้นเป็นตัวอย่างไว้ สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ หรือต้องละเว้นไม่กระทำตามแต่ข้อความก่อนมีการยกตัวอย่างได้ระบุไว้ คำว่า "ตัด ค่าจ้าง ถูกพักงาน ถูกภาคทัณฑ์" เป็นข้อความในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ จำเลยในหัวข้อระเบียบวินัยและโทษทางวินัย จึงเป็นโทษทางวินัยอย่างหนึ่ง แต่ การกระทำผิดทางวินัยในความผิดประเภทต่าง ๆ ได้มีกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำ ผิดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ดังนั้น โทษดังที่กล่าวข้างต้นซึ่งมิได้ระบุถึงในโทษที่กำหนด ไว้เป็นการเฉพาะนี้ จำเลยจึงนำมาลงโทษได้เฉพาะเมื่อประสงค์จะลงโทษที่เบากว่า โทษที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้วเท่านั้น จำเลยมาทำงานสายเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งโทษ ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือปลดออกจากงาน การที่จำเลยลงโทษเพียงพักงานโจทก์ ซึ่งเป็นโทษที่เบากว่าการปลดออกจากงานจึงชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ ทำงานของจำเลยแล้ว และเมื่อการลงโทษพักงานชอบด้วยระเบียบ จำเลยก็มีสิทธิหัก ค่าจ้างโจทก์ในวันที่พักงานได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างได้รับค่าจ้างรวมเดือนละ 6,000 บาท เมื่อวันที่ 7 ถึง 14 มกราคม 2535 จำเลยไม่ยอมให้โจทก์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและหักค่าจ้างไว้จำนวน 1,430 บาทโดยมิชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ต่อมาวันที่ 2 มีนาคม 2535 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่แจ้งเหตุแห่งการเลิกจ้าง ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าจ้างที่หักไว้ ค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล โจทก์กระทำผิดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย เรื่อง การมาทำงานสาย โดยในปี 2534 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม โจทก์มาทำงานสาย 33 ครั้ง จำเลยเตือนด้วยวาจา เดือนมิถุนายน 2534 โจทก์มาทำงานสาย 13 ครั้ง จำเลยลงโทษโดยเตือนเป็นหนังสือครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2534 โจทก์มาทำงานสาย 6 ครั้ง จำเลยลงโทษเตือนเป็นหนังสือครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2534 โจทก์มาทำงานสาย 20 ครั้ง จำเลยลงโทษด้วยการพักงาน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 11 และวันที่ 13 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2535 โดยไม่ได้รับค่าจ้าง การกระทำของจำเลยชอบด้วยระเบียบ โจทก์ไม่มีสิทธิได้ค่าจ้างระหว่างพักงาน และไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เพราะหลังจากจำเลยตักเตือนและลงโทษพักงานโจทก์แล้ว โจทก์ก็ยังมาทำงานสายอีกจำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน จำเลยมีอำนาจพักงานโจทก์ได้ โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างพักงานได้ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จำเลยไม่ต้องจ่ายเงินตามฟ้องพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โดยทั่วไปนั้นสิ่งใดที่กล่าวยกขึ้นเป็นตัวอย่างไว้ สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หรือต้องละเว้นไม่ กระทำตาม แต่ข้อความก่อนหน้าที่จะมีการยกตัวอย่างได้ระบุไว้ จากเหตุผลดังกล่าวคำว่า "ตัดค่าจ้างถูกพักงาน ถูกภาคทัณฑ์" ซึ่งเป็นข้อความในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ในหัวข้อระเบียบวินัยและโทษทางวินัย จึงหมายถึงโทษทางวินัยอย่างหนึ่ง แต่เนื่องจากการกระทำความผิดทางวินัยในความผิดประเภทต่าง ๆ ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ ๒ ไปได้มีการกำหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ดังนั้นโทษตัดค่าจ้าง ถูกพักงาน และถูกภาคทัณฑ์ ซึ่งไม่มีระบุถึงในโทษที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะนี้ จำเลยจึงจะนำมาลงโทษได้เฉพาะกรณีเมื่อประสงค์จะลงโทษที่เบากว่าโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดตามที่มีการกำหนดโทษไว้เป็นการเฉพาะตามที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นอำนาจของจำเลยที่จะลงโทษในลักษณะดังกล่าวเท่านั้น เช่น การกระทำความผิดในความผิดประเภท 17.1.3 ครั้งที่ 2 ตามปกติก็จะต้องถูกลงโทษปลดออกตามที่มีการกำหนดโทษไว้เป็นการเฉพาะแล้ว แต่จำเลยมีสิทธิที่จะลงโทษเพียงตัดค่าจ้างหรือพักงาน หรือภาคทัณฑ์ ซึ่งเป็นโทษที่เบาแทนการปลดออกหรืออย่างเช่น การกระทำความผิดในความผิดประเภท 17.1.4 ครั้งแรก ซึ่งต้องถูกลงโทษปลดออกจากงาน จำเลยก็มีสิทธิลงโทษเพียงตัดค่าจ้างหรือพักงานหรือภาคทัณฑ์ ด้วยเหตุนี้คำว่า ตัดค่าจ้าง ถูกพักงานถูกภาคทัณฑ์ ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยในข้อ 17 ระเบียบวินัยและโทษทางวินัย จึงเป็นโทษทางวินัยอย่างหนึ่งซึ่งจำเลยมีอำนาจที่จะใช้ลงโทษพนักงานผู้กระทำความผิดทางวินัยได้ภายในเงื่อนไขว่า โทษที่ลงนั้นต้องเป็นโทษที่เบากว่าโทษที่ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้วโจทก์กระทำความผิดเรื่องมาทำงานสายในครั้งที่จำเลยสั่งพักงานนี้ ตามหลักเกณฑ์การลงโทษที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับการลงโทษการกระทำความผิดครั้งที่ 4 ก็คือ ปลดออกจากงาน การที่จำเลยลงโทษพักงานโจทก์ซึ่งเป็นโทษ

ที่เบากว่าการปลดออกจากงานจึงชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ
จำเลย แล้ว เมื่อการลงโทษพักงานโจทก์ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงานของจำเลยเช่นนี้ จำเลยจึงมีสิทธิหักค่าจ้างโจทก์ในวันที่พักงานได้

พิพากษายืน

(ชวลิต พรายภู-ตัน เวทไวย-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>